رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨١١١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٢٠٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٥هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة عسكرية - ضباط - حقوق وظيفية - بدل ابتعاث - حضور تطبيق ميداني - تعريف الدورة التدريبية.

مطالبة المدَّعي إلزام المدعى عليها بصرف بدل ابتعاث عن فترة حضوره تدريب ميداني - تضمن النظام صرف بدل ابتعاث للضباط المبتعثين للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعملون بها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بصرف البدل للمدعي؛ استناداً إلى استيفائه لشروط صرف البدل - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن النظام عرّف الدورات بأنها البرامج التدريبية التي يرسل لها المرشحون في جهات التدريب المتخصصة ويحصلون في نهايتها على شهادات تدريبية تفيد باجتيازهم لها - الثابت أن ما حضره المدعي ليس بدورة تدريبية وإنما تطبيق ميداني للضباط حديثي التخرج؛ ومن ثم لا يستحق معه لبدل ابتعاث - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨٤) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ.

- لائحة تدريب وابتعاث الضباط والأفراد بوزارة الداخلية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٨٨٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ.

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ تقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء بمضمونها: أنه أحد منسوبي المدعى عليها ويطلب إلزام المدعى عليها بصرف بدل ابتعاث لقاء ابتعاثه للتدريب من منطقة الرياض لمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة، بالبرنامج التدريبي الميداني العملي للفترة من١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ والفترة من ١٤٣٣/٢/١١هـ حتى ١٤٣٣/٣/٢٣هـ والصادر بها الحكم القضائي من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة (...) رقم (٤١٣٢) لعام ١٤٤٢هـ حيث نص الحكم على: ((إلزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإصدار شهادة البرنامج التدريبي الميداني العملي لـ(...) اعتباراً من تاريخ ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ وللمدة من تاريخ ١٤٣٣/٢/١١هـ حتى تاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ)) ولكون تاريخ نشوء الحق من تاريخ صدور الصك المكتسب للقطعية وهو ١٤٤٢/١٢/١هـ، فقد تم طلب منحه بدل ابتعاث عن الدورة التدريبية وذلك بموجب خطاب سعادة مدير مكافحة المخدرات بمنطقة حائل رقم (١٤٥٤١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ المرفق نسخة منه، والمتضمن: طلب منحه بدل الابتعاث المستحق نظاماً، فورد خطاب سعادة المساعد للموارد

البشرية رقم (٢٠٤٦١٤) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٦هـ والمتضمن: أنه تم مخاطبة الإدارة العامة للشؤون القانونية وطلبهم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، وبناءً على المادة (٨٤) من نظام خدمة الضباط والتي تنص على أنه: " إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (٧٥٪) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه"، وهذا الرفض من قبل المديرية العامة لا يوجد له أي مبرر نظامي يمكن الاستناد عليه. واختتم صحيفته بطلب من المحكمة بإلزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بصرف بدل الابتعاث المستحق نظاماً للفترة من١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ والفترة من ١٤٣٣/٢/١١هـ حتى ١٤٣٣/٣/٢٣هـ، وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية، وإحالتها إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وفيها ذكر المدعي بأنه يحصر دعواه بإلزام المدعى عليها بصرف بدل الابتعاث الداخلي للفترة من ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ والفترة الثانية من تاريخ ١٤٣٣/٢/١١هـ إلى تاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ، وذكر فيما يخص القبول الشكلي أنه صدر حكم من الدائرة الرابعة عشرة في محكمة الرياض وصدر على إثر ذلك حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض المتضمن في منطوقه: إلزام المدعى عليها بإصدار شهادة البرنامج التدريبي الميداني العملي فيعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ نشوء الحق المطالب به، وذكر ممثل المدعى عليها بأنه تقدم بمذكرة رد على صحيفة الدعوى جاء فيها: أولاً: من الناحية الشكلية أنه بالاطلاع على لائحة دعوى المدعي والتي يطالب من خلالها بصرف بدل ابتعاث

للفترة من ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/٣/٢٣هـ وحيث إن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ نص بديباجته على مراعاة ما يلي: "أولاً: لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ وحيث إن نظام المرافعات أمام الديوان قد بدء العمل به بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٠هـ والمدعي تقدم بدعواه أمام المحاكم الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ الأمر الذي يعني تقدمه بعد الأجل المحدد. ثانياً: من الناحية الموضوعية أن ما يحكم طلب المدعي هو ما ورد في المادة (٨٤) من نظام خدمة الضباط التي نصت على أنه: "إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (٧٥٪) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة إلى راتبه"؛ إذن فالمادة هنا اشترطت لاستحقاق البدل أن يكون الابتعاث لدورة تدريبية ولاينطبق ذلك على ما يطالب به المدعي حيث نجد أنه التحق ببرنامج تطبيقي ميداني للمشاركة بالأعمال الميدانية وبالتالي لا ينطبق عليها مسمى (الدورات التدريبية) لكون لائحة تدريب وابتعاث الضباط والأفراد بوزارة الداخلية عرّفت الدورات بـ"هي البرامج التدريبية التي يرسل لها المرشحون في جهات التدريب المتخصصة ويحصلون في نهايتها على شهادات تدريبية تفيد باجتيازهم لها". توضح الجهة للمحكمة مما سبق أن انطباق مسمى دورات تدريبية لا بد أن يشتمل على عدة شروط من ضمنها: أن تكون في جهات التدريب المتخصصة؛ وأن يكون هناك اجتياز لها؛ وبالتالي نجد أن

الجهة التي طبّق بها المدعي ليست جهة تدريب متخصصة إنما منطقة عمل ميداني بحت كذلك لم يكن هناك اجتياز لها. وهذا الكلام أكدته محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بحكمها رقم (٨٤٣) لعام ١٤٤٣هـ في القضية رقم (٧٥٢٨) لعام ١٤٤٢هـ وختم مذكرته بالطلب من المحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، والحكم برفضها موضوعاً. وقدم المدعي مذكرة رد وجاء فيها: أولاً: تضمنت المذكرة بأنه بناءً على نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم بأنه لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بالنظام التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات. فإنني أرد أن المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة الأولى تضمنت: "بأن يتم رفع الدعوى خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق" وأن الحق في هذه القضية لم ينشأ إلا بعد صدور الحكم القضائي المكتسب للصفة القطعية برقم (٤١٣٢) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ أي أنه تم تقديم الدعوى خلال المدة النظامية. ثانياً: تضمنت المذكرة بأن ما التحقت به هو برنامج تطبيقي ميداني ولا ينطبق عليه مسمى دورة، ثم أرفق صورة من الشهادتين التدريبيتين (محل الدعوى) والتي نصت على مسماها كدورة التطبيق الميداني، وهذا ما يؤكد عدم صحة ما ذكره ممثل الجهة المدعى عليها. ثالثاً: ما تضمنته المذكرة من أن يكون التدريب في الجهات التدريبية المتخصصة، فإن ما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أنه لا يجوز أن يضار الموظف بنتيجة خطأ الإدارة، مشيراً إلى أن الابتعاث تم بناءً على أمر من سعادة مدير عام مكافحة المخدرات. رابعاً: أن لائحة تدريب وابتعاث الضباط والأفراد

بوزارة الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٨٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ عرّفت الدورة التدريبية بالتالي: "برنامج تدريبي ينفذ لدى جهات تدريبية موصى بها ويحصل المتدرب في نهايتها على شهادة تفيد الحضور أو الاجتياز"، وهذا ما يؤكد أن ما التحق به يعد دورة تدريب كونه حصل على شهادة تدريبية بعد نهاية البرنامج من الجهة المختصة بالتدريب (أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات) وهذا ما يثبت استحقاقه لبدل الابتعاث. واختتم مذكرته بالطلب من المحكمة بقبول دعواه وإلزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بصرف بدل الابتعاث المستحق نظاماً للفترة من ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ والفترة من ١٤٣٢/٢/١١هـ حتى ١٤٣٣/٣/٢٣هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت الآتي: أولاً: بالنسبة لما ورد في الفقرة أولاً من مذكرة المدعي والمتعلقة بالدفع الشكلي فنحيل إلى ردنا المقدم في المذكرة السابقة. ثانياً: نؤكد على أن ما صدر للمدعي هو شهادة تطبيق في المناطق كعمل ميداني وليس كدورة تدريبية داخل جهة متخصصة بالتدريب؛ وبالتالي لا ينطبق عليها مسمى شهادة تدريبية، وهذا ما أكده الحكم المشار إليه في المذكرة السابقة. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم الحكم رقم (١٢١٦) لعام ١٤٤٢هـ الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة الإدارية الرياض والمؤيد بالحكم رقم (٢٠٥٠) لعام ١٤٤٢هـ والصادر من محكمة الاستئناف الإدارية للاستئناس به كقياس لمطالبات المدعي. وختم رده بالطلب من المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً كطلب أساسي، ورفضها موضوعاً كطلب احتياطي. ثم قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها تأسيساً على ما يلي.

الأسبَاب

ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف بدل الابتعاث الداخلي للفترة من ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ، والفترة الثانية من تاريخ ١٤٣٣/٢/١١هـ إلى تاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ؛ ومن ثم فإن هذه الدعوى مندرجة في اختصاص المحاكم الإدارية كونها من الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية طبقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم"، كما تدخل الدعوى باختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن الحق الذي يطالب به المدعي قد نشأ بصدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ، وتظلم للمدعى عليها، ثم رفع هذه الدعوى أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ، وبما أن الفقرة (١) من المادة

(٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه"؛ وبالتالي فإن الدعوى تكون حينئذٍ مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف بدل الابتعاث الداخلي للفترة من ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ، والفترة الثانية من تاريخ ١٤٣٣/٢/١١هـ إلى تاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ، وبما أن المادة (٨٤) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ نصت على أنه: "إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (٧٥٪) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه"، وبما أن الثابت أن المدعي قد تم ابتعاثه للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل بها، حيث إنه يعمل في منطقة الرياض وتم ابتعاثه للتدريب في دورة بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، وبما أن المدعي قد أتم الدورة التدريبية وحصل على الشهادة وفقاً لما جاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض والذي نصّ على: ((إلزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإصدار شهادة البرنامج التدريبي

الميداني العملي لـ(...) اعتباراً من تاريخ ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى ١٤٣٣/١/٧هـ، وللمدة من تاريخ ١٤٣٣/٢/١١هـ حتى تاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ))، وبما أن لائحة تدريب وابتعاث الضباط والأفراد بوزارة الداخلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٨٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٣هـ عرّفت الدورة التدريبية بالتالي: "برنامج تدريبي ينفذ لدى جهات تدريبية موصى بها ويحصل المتدرب في نهايتها على شهادة تفيد الحضور أو الاجتياز"، وبما أن المدعي حصل على الشهادة التدريبية من الجهة المختصة بالتدريب (أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي بما يطالب به.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأن تصرف لـ(...) بدل ابتعاث بنسبة (٧٥٪) من راتبه الأساسي وذلك للبرنامج التدريبي الميداني العملي خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٢/٩/٢٠هـ حتى تاريخ ١٤٣٣/١/٧هـ، وللفترة من تاريخ ١٤٣٣/٢/١١هـ حتى تاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المادة (٨٤) من نظام خدمة الضباط الصادر

بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ نصت على أنه: "إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (٧٥٪) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه"، وحيث إن ما يطالب به المستأنف ضده ليس بدورة تدريبية إنما هو تطبيق ميداني عملي للضباط حديثي التخرج، ولكون لائحة تدريب وابتعاث الضباط والأفراد بوزارة الداخلية عرّفت الدورات بـ: "هي البرامج التدريبية التي يرسل لها المرشحون في جهات التدريب المتخصصة ويحصلون في نهايتها على شهادات تدريبية تفيد باجتيازهم لها"، ومفاد ذلك أن انطباق مسمى الدورة التدريبية لا بد أن يشتمل على عدة شروط، من ضمنها أن تكون في جهات التدريب المتخصصة، وأن يكون هناك اجتياز لها بموجب شهادة تصدر من الجهة المختصة؛ وبالتالي يتبين عدم انطباق المادة المشار إليها أعلاه على حالة المستأنف ضده، وبذلك يكون غير مستحق لبدل الابتعاث.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.